

RUSIDAH BINTI ABD KADIR

lwn

ABDUL HAMID BIN ABD WAHID

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, Y.A.A Dato' Haji Yusof bin Musa (Pengerusi), Y.A Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Nai'm bin Mokhtar (Panel), Y.A Tuan Hj. Mohd Amran bin Mat Zain (Panel),

Pada : 13/7/2018

Kes Rayuan No. 10000-099-0042-2017

Peguam Pemohon: Dato' Mohd Zaidi bin Zain dari Tetuan Zaidi Zain & Associates

Peguam Responden: Norafizah binti Abdul Aziz dari Tetuan Noorafizah & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN MAHKAMAH

Permohonan

[1] Kes ini adalah suatu kes rayuan yang telah difailkan oleh Perayu terhadap keseluruhan daripada keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam di dalam kes no : 10100-099-0042-2016 yang diputuskan bertarikh 12/4/2017 di mana YA Hakim Bicara telah memerintahkan seperti berikut:-

- i) Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff.
- ii) Mahkamah membenarkan Plaintiff menarik balik hibah bahagiannya atas hak harta sepencarian dengan Defendan ke atas hartanah sebuah rumah yang beralamat di No. 8698, Jalan Nakhoda Dalam, Kg. Nakhoda, 68100 Batu Caves, Selangor dan sebuah pangsapuri yang beralamat di Blok DD, Pinggiran Batu Caves, Selangor sebagaimana di dalam Perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 18/4/2015 dalam kes mal No.: 10100-017-0042-2015.
- iii) Mahkamah perintahkan bahawa harta rumah di dalam terma dua (2) itu adalah hak milik Plaintiff dan anak-anak Plaintiff bersama Defendan.

Fakta Kes

[2] Perayu dan Responden merupakan bekas suami isteri. Pihak-pihak telah bernikah pada 31/7/1987 dan telah bercerai dengan kebenaran mahkamah pada 14/12/2018 di Mahkamah Rendah Rendah Gombak Barat. Hasil perkahwinan tersebut, mereka telah dikurniakan 4 orang anak.

[3] Perayu dan Responden telah memperolehi suatu perintah berkaitan harta sepencarian yang telah dikeluarkan secara persetujuan bersama melalui kes mal No : 10100-017-0042-2005 bertarikh 18/4/2005. Perintah tersebut adalah sebagaimana berikut:-

- i) Sebuah rumah yang beralamat di No. 8698, Jalan Nakhoda Dalam, Kg. Nakhoda, 68100 Batu Caves, Selangor (*selepas ini dikenali sebagai rumah tersebut*) adalah harta sepencarian di antara Plaintiff dan Defendan.

ii) Defendan bersetuju apabila selesai pembayaran rumah tersebut atau berlaku kematian, penama rumah tersebut akan diserahkan kepada anak-anak hasil perkahwinan di antara Plaintiff dan Defendan seperti:-

- a) Abdul Arif Ridzuan bin Abdul Hamid
- b) Nur Azreen Shafiqah binti Abdul Hamid
- c) Azlan Shah bin Abdul Hamid, dan
- d) Nur Ameera Jannah binti Abdul Hamid

iii) Defendan bersetuju membenarkan Plaintiff menetap di rumah tersebut dan Plaintiff bersetuju menanggung kos pembayaran rumah tersebut sepanjang penginapannya di dalam rumah tersebut.

iv) Defendan bersetuju untuk tidak melakukan sebarang transaksi yang melibatkan rumah tersebut sehingga tempoh pembayaran berkaitan rumah tersebut selesai.

v) Sebuah pangsapuri yang beralamat Blok DD, Pinggiran Batu Caves, Selangor adalah harta sepencarian di antara Plaintiff dan Defendan dan kedua-dua pihak bersetuju pembahagiannya adalah mengikut terma 2 perjanjian penyelesaian ini.

[4] Pada 19/7/2016 Responden telah memfailkan kes penarikan balik hibah terhadap kedua-dua hartanah dalam kes No : 10100-099-0445-2016 dan pada 12/4/2017, Yang Arif Hakim Bicara telah membenarkan permohonan Responden.

[5] Perayu tidak berpuashati terhadap keputusan tersebut dan telah memfailkan rayuan melalui kes rayuan No : 10000-099-0042-2017 berdasarkan alasan-alasan sebagaimana berikut:-

- i) Bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan hukum syarak apabila membenarkan Responden menarik balik hibah. Sedangkan persetujuan penyerahan rumah beralamat di No. 8698, Jalan Nakhoda Dalam, Kg. Nakhoda, 68100 Batu Caves, Selangor dan sebuah pangsapuri yang beralamat di Blok DD, Pinggiran Batu Caves, Selangor kepada anak-anak bukanlah suatu pemberian hibah kerana tidak memenuhi rukun hibah terutama dari segi pemilikan harta tersebut bercampur-campur sehingga tidak dapat ditentukan bahagian Responden selain belum menjadi pemilikan sempurna pihak Responden pada waktu hibah didakwa berlaku.
- ii) Bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan hukum syarak apabila gagal meneliti secara mendalam mengenai ketiadaan qabd bagi pihak anak-anak yang menjadi syarat kepada pengesahan sesuatu pemberian secara hibah.
- iii) Bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan hukum syarak apabila gagal mengambilkira kes dakwaan hibah oleh Responden adalah bersifat afterthought kerana difailkan terkemudian daripada permohonan Perayu untuk menguatkuasakan perintah persetujuan bersama yang telah direkodkan melalui perintah saman No:10100-017-0042-2015 dan boleh disifatkan sebagai cuba mengelakkan diri dari diambil tindakan Mahkamah.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[6] Setelah kami meneliti Alasan Rayuan, Rekod-Rekod Rayuan dan hujah-hujah yang difailkan oleh kedua-dua pihak, terdapat 1 (satu) isu yang perlu diputuskan, iaitu:-

Isu : Sama ada Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan hukum syarak apabila membenarkan Responden menarik balik hibah.

[7] Perayu berhujah bahawa hibah yang dikatakan berlaku itu tidak memenuhi rukun hibah terutamanya dari segi pemilikan harta tersebut adalah bercampur-campur dan mustahil untuk menentukan bahagian Responden pada waktu hibah didakwa berlaku serta tidak ada ijab dan qabul antara penerima hibah dan pemberi hibah. Di samping itu, harta yang dikatakan hibah itu juga belum lagi menjadi milikan sempurna pihak Responden kerana masih dalam pinjaman bank dan masih belum dilangsaikan segala hutang berkaitan rumah tersebut.

[8] Responden membantah hujah Perayu. Sebaliknya Responden bersetuju dengan alasan penghakiman YA Hakim Bicara dalam kes ini muka surat 323 Rekod Rayuan diperenggan 4 dan 5.

[9] Di dalam Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara perenggan no. 5 muka surat 323 Rekod Rayuan, Hakim Bicara telah membuat dapatan seperti berikut;

“Melihat kepada transaksi muamalat hibah Plaintiff dan Defendan berdasarkan perintah tersebut itu, mahkamah tidak berhasrat untuk memberikan ulasannya secara lengkap mengenainya kerana status

muamalat itu telah selesai melalui perintah tersebut termasuklah isu berkaitan prinsip hukum hibah ke atas harta yang dimiliki dua orang yang tidak ditentukan kadar bahagian masing-masing. Apa yang perlu mahkamah ambil perhatian bagi membuat keputusan kes ini ialah persoalan sama ada pihak Plaintiff dalam kes ini atau bapa boleh menarik balik hibahnya kepada anak-anak”.

[10] Oleh yang demikian, asas pensabitan tuntutan Responden oleh YA Hakim Bicara adalah berkaitan dengan kewajaran penarikan balik hibah seorang bapa ke atas anak-anaknya tanpa melihat isu yang dibangkitkan oleh Perayu berkaitan rukun dan syarat hibah sama ada telah dipenuhi atau sebaliknya sebelum membuat keputusan.

[11] Berdasarkan hukum syarak, seorang bapa mempunyai hak untuk menarik balik apa-apa harta yang telah dihibahkan kepada anak-anaknya. Penarikan balik hibah ini boleh dilihat di dalam *kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Jld 2, m.s 333 oleh Imam Ibn Rushd dan *Fiqh al-Kitab wa al-Sunnah*, Jld. 3, m.s 1612 oleh Dr Amir Abdul Aziz.

[12] Sebelum penarikan balik hibah boleh berlaku, perlu dipastikan bahawa harta yang ditarik balik tersebut telah dihibahkan secara sah mengikut hukum syarak. Di samping itu, adalah disyaratkan di dalam rukun pemberi hibah (*al-waahib*) adalah mempunyai pemilikan sempurna terhadap harta yang hendak dihibahkan. Sheikh Syarbini al-Khatib di dalam *Mughni al-Muhtaj*, Jld. 2, m.s. 512 menyatakan;

فيشترط في الموهب : الملك وإطلاق التصرف في ماله

Terjemahan: "Disyaratkan bagi penghibah hendaklah ia memiliki harta yang dihibahkan dan mampu melakukan tasarruf secara mutlaq pada hartanya."

[13] Setelah meneliti Rekod Rayuan dan hujah pihak-pihak, merujuk kepada terma kedua perintah persetujuan bersama harta sepencarian di muka surat 16-19 Rekod Rayuan menunjukkan bahawa Defendan/Perayu bersetuju apabila selesai pembayaran ~~selesai pembayaran~~ rumah tersebut atau berlaku kematian, rumah tersebut akan diserahkan kepada anak-anak. Terma tersebut dengan jelas menyatakan bahawa rumah tersebut masih belum habis dibayar dan ini menunjukkan bahawa pemilikan rumah tersebut masih belum sempurna sewaktu hibah dikatakan berlaku.

[14] Seterusnya kami merujuk kepada perenggan 26 hujah balas Responden berhubung isu pemilikan rumah tersebut. Berdasarkan kepada persetujuan bersama, pihak-pihak telahpun bersetuju bahawa harta tersebut adalah harta sepencarian maka adalah tidak wajar dan relevan untuk Responden menimbulkan isu harta tersebut adalah milik Responden semata-mata.

[15] Kewujudan hibah yang sah mengikut hukum syarak mestilah dibuktikan oleh Responden. Kami berpendapat, Responden juga perlu mengemukakan bukti yang menyokong dakwaan bahawa rumah tersebut telah habis dibayar ketika permohonan untuk menarik balik hibah. Walau bagaimanapun, Responden telah gagal membuktikan dakwaan tersebut sebagaimana yang telah diperuntukan dalam seksyen 73 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukan bahawa :-

Seksyen 73. Beban membuktikan.

(1) Sesiapa yang berhasrat supaya mana-mana Mahkamah memberikan penghakiman tentang apa-apa hak atau tanggungan di sisi undang-undang yang bergantung kepada kewujudan fakta yang ditegaskan olehnya, mestilah membuktikan bahawa fakta itu wujud.

(2) Apabila seseorang terikat untuk membuktikan kewujudan apa-apa fakta, maka dikatakan bahawa beban membuktikan terletak pada orang itu.

[16] Ini selaras dengan kehendak seksyen 74 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukan seperti berikut:-

Seksyen 74. Pada siapa letaknya beban membuktikan.

Beban membuktikan dalam sesuatu guaman atau prosiding terletak pada orang yang akan gagal tiada apa-apa keterangan langsung diberikan oleh mana-mana pihak.

[17] Seterusnya, Perayu berhujah bahawa Perayu telah berulang kali memohon kerjasama daripada Responden untuk menguatkuasakan perintah harta sepencarian tersebut. Namun begitu, Responden enggan memberikan kerjasama untuk urusan pindahmilik rumah tersebut sebagaimana perintah saman no : 10100-017-0042-2005. Oleh yang demikian, Responden telah gagal melaksanakan terma 2 perintah tersebut dan akhirnya menyebabkan proses pindah milik rumah kepada anak-anak tidak berjaya dilaksanakan.

[18] Keengganan Responden untuk melaksanakan perintah 10100-017-0042-2005 telah menyebabkan Perayu terpaksa menfailkan Permohonan Lanjut Tempoh Masa Penguatkuasaan Perintah kepada Mahkamah. Ini adalah disebabkan bahawa perintah persetujuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah

Tinggi Syariah Shah Alam melalui Saman No : 10100-017-0042-2005 telah melebihi 6 (enam) tahun daripada keputusan dikeluarkan iaitu pada April 2005. Oleh yang demikian, Perayu telah memohon untuk melanjutkan tempoh masa perintah. Pada 10/1/2017, Mahkamah telah meluluskan permohonan lanjut tempoh melalui Hakim Bicara yang sama memutuskan kes penarikan balik hibah di bawah Saman No : 10100-099-0445-2016.

[19] Kami berpendapat bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta kerana tidak menimbangkan tarikh-tarikh pemfailan kes yang dibuat oleh Perayu dan Responden dalam usaha untuk menegakkan keadilan bagi pihak-pihak.

[20] Kami juga dapati pemfailan Responden untuk menarik balik hibah tersebut adalah bersifat *afterthought* kerana ianya difailkan pada 19/7/2016 selepas Perayu memfailkan permohonan lanjut tempoh masa perintah pada 1/7/2016. Perkara ini jelas dan terang menunjukkan bahawa tindakan Responden memfailkan penarikan balik hibah tersebut adalah suatu pengkhianatan terhadap persetujuan bersama dan helah untuk mengelakkan dirinya daripada melaksanakan perintah persetujuan harta sepencarian melalui saman No : 10100-017-0042-2005. Tindakan ini amatlah tidak adil dan suatu penganiayaan ke atas Perayu kerana sewaktu persetujuan dicapai masih banyak lagi baki pinjaman bank rumah tersebut dan telah dipersetujui Perayu yang membayar keseluruhan baki pinjaman.

[21] Oleh yang demikian, pada pendapat kami adalah tidak wajar Mahkamah mengambilkira dakwaan tersebut kerana ia dibuat terkemudian daripada kes penguatkuasaan difailkan dan sifat helah serta mengingkari perintah Mahkamah Yang Mulia Ini.

[22] Menunaikan janji adalah satu kewajiban dalam Islam. Dalam surah Al-Isra, ayat 34 Allah berfirman yang bermaksud:-

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

... dan sempurnakanlah perjanjian (dengan Allah dan dengan manusia), sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya.

Seterusnya dalam surah al-Maidah : ayat 1 Allah berfirman yang bermaksud:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu”

Menunaikan janji begitu penting dalam Islam sehingga mereka yang memungkirinya dianggap sebagai munafik seperti maksud hadis ini:

حديث أبي هوريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان

Daripada Abu Hurairah RA bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, “Tanda-tanda orang munafik ada tiga, iaitu apabila dia berbicara dia dusta, apabila dia berjanji tidak ditepati dan apabila diberi amanah dia khianati.”

(Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

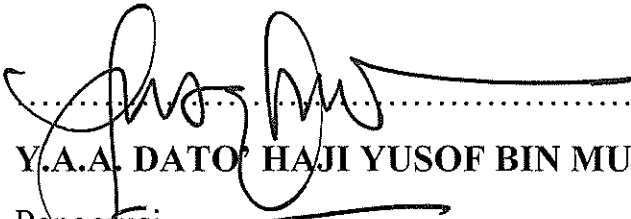
[23] Kami berpendapat penarikan balik hibah terhadap 2 rumah yang telah dipersetujui sebagaimana dalam perintah harta sepencarian di antara Perayu dengan Responden ini tidak memenuhi syarat hibah yang ditetapkan dan Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf apabila meluluskan permohonan penarikan balik hibah.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, hujah-hujah kedua-dua belah pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- i. Rayuan Perayu diterima.
- ii. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes No : 10100-099-0445-2016 dibatalkan.

Di baca dan ditandatangani oleh:-


.....
1. Y.A.A. DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA
Pengerusi

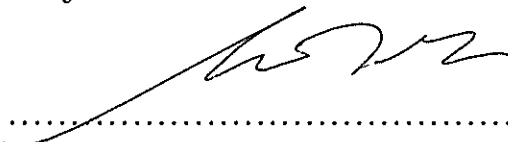
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
2. Y.A PROF ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NAI'M BIN MOKHTAR

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-


.....
3. Y.A TUAN HJ. MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

1000